ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Государство: признаки, функции и форма

Подробное руководство: от теорий происхождения и ключевых признаков до форм правления и политических режимов

Учебный материал • 12 слайдов

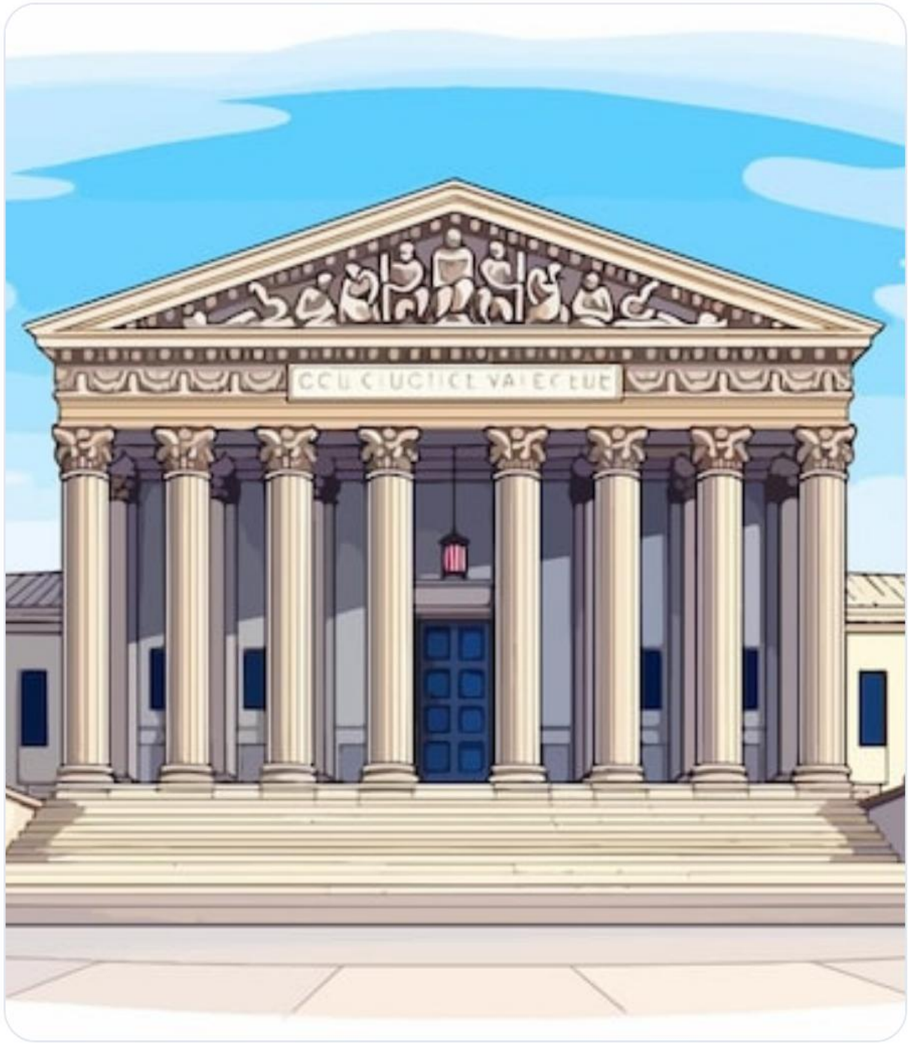
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ

Что такое государство?

Государство — организация публичной политической власти, управляющая обществом на определённой территории, издающая общеобязательные нормы и обладающая суверенитетом.

Публичная власть

Власть, выделенная из общества и действующая от имени всего населения через специальные органы и учреждения.



ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Теории происхождения государства

Патриархальная (Аристотель)

Государство возникает как результат разрастания семьи. Власть монарха — продолжение власти отца.

Теологическая (Аквинский)

Государственная власть имеет божественное происхождение и священный характер.

Общественного договора (Гоббс, Локк)

Возникает в результате соглашения людей ради порядка, безопасности и защиты прав.

Классовая и теории насилия

Возникает из-за завоевания (Дюринг) или экономических противоречий классов (Маркс).

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ

6 основных признаков государства

1. Территория

Пространство в четко установленных границах.

2. Публичная власть

Система профессиональных органов управления.

3. Суверенитет

Верховенство внутри страны и независимость извне.

4. Издание норм

Право принимать общеобязательные законы.

5. Налоги и сборы

Обязательные платежи для бюджета.

6. Аппарат принуждения

Правоохранительные органы, армия, суды.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внутренние и внешние функции

Внутренние функции

Экономическая: налоги, инфраструктура.

Правоохранительная: порядок и защита прав.

Социальная: медицина, образование, пенсии.

Экологическая: охрана природы и ресурсов.

Внешние функции

Оборона страны: защита от внешних угроз.

Дипломатическая: внешняя политика и союзы.

Внешнеэкономическая: международная торговля.

УСТРОЙСТВО ВЛАСТИ

Три элемента формы государства

1. Форма правления

Кто управляет?

Организация высших органов власти и порядок передачи правления.

2. Устройство территории

Как делится страна?

Отношения между центром и регионами.

3. Политический режим

Какими методами?

Способы осуществления власти и права граждан.

ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

Монархия vs Республика

Монархия

Власть передается по наследству.

- **Абсолютная:** вся власть у монарха (Саудовская Аравия).
- **Парламентарная:** власть ограничена законом (Великобритания, Япония).

Республика

Органы власти избираются на срок.

- **Президентская:** президент возглавляет исполнительную власть.
- **Парламентская:** правительство ответственно перед парламентом.
- **Смешанная:** баланс между президентом и парламентом.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Унитарное государство и Федерация

Унитарное государство

Единое государство без суверенных частей.

Регионы подчиняются общим законам и конституции.

Примеры: Франция, Италия, Япония

Федерация

Союзное государство из самостоятельных субъектов.

Субъекты имеют свои законы, но не имеют полного суверенитета.

Примеры: Россия, Германия, США

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ

Типы политических режимов

Демократия

- Источник власти — народ
- Свободные выборы
- Плюрализм и права человека
- Разделение властей

Авторитаризм

- Власть у одного лидера/группы
- Политика ограничена
- Частная жизнь свободна
- Оппозиция подавлена

Тоталитаризм

- Полный контроль общества
- Единая обязательная идеология
- Массовые репрессии
- Нет частной автономии

СИМВОЛИКА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Символы и правовые основы

Правовое государство

Власть ограничена правом, защищает права человека и подчиняется суду.

Гражданское общество

Сфера независимых объединений граждан, контролирующих власть.



Символы РФ

Флаг: бело-сине-красный триколор.
Герб: двуглавый орёл с всадником.
Гимн: муз. Александрова, сл. Михалкова.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Практикум и проверь себя

Задание 1. Элемент формы

а) Наследование титула → **Монархия**
б) Полномочия регионов в конституции → **Федерация**
в) Свобода оппозиции → **Демократия**

Задание 2. Задача Z

Форма: Парламентская республика.
Причина: Правительство формируется парламентом и отчитывается перед ним.

ИТОГИ УРОКА

Домашнее задание (15–20 минут)

1. Определения: Выучить термины (государство, суверенитет, функция, монархия, республика, федерация, унитарное государство, режим).

2. Таблица: Составить таблицу из 3 строк («Форма правления», «Территориальное устройство», «Политический режим») с вопросом и 2 примерами.

3. Письменно (4–6 предложений): Ответить на вопрос: «Почему наличие выборов и конституции не доказывает демократию?» (использовать: *политическая конкуренция, права и свободы, разделение властей*).

Image Sources



https://img.magnific.com/premium-vector/cartoon-supreme-court-building-vector-illustration_1120554-64160.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com



https://img.magnific.com/premium-vector/great-seal-united-states-black-white-line-art_929595-2348.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com